

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5584/2541

กรมสรรพากร
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 79 ทวิ (5), มาตรา 79 ทวิ วรรคสอง

จำเลยได้ยื่นคำร้องขอชำระภาษีการค้า โดยระบุว่าจำเลยเป็นเจ้าของและผู้
จัดแปลงรถยนต์บรรทุกยี่ห้อเบนซ์ 300 ทีดี เก่งแวน เป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่
เกิน 10 คน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ ประเมินราคารถยนต์และจำนวนภาษีที่
จำเลยต้องชำระแล้วจำเลยก็ได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้า (ภ.ค.40)แสดงรายการ
ภาษีการค้าที่ต้องเสียจำนวน 319,440 บาทและชำระในวันยื่นแบบ 50,000 บาท
ส่วนที่เหลือขอผ่อนชำระรวม 54 งวด ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบการค้าและผูกพัน
ตนที่จะชำระภาษีการค้าตามมาตรา 79 ทวิ(5) และ 79 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวล
รัษฎากรแล้ว จำเลยจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีการค้าทั้งหมดในวันที่
ยื่นแบบแสดงรายการการค้า (ภ.ค.40) การที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้ที่ต้อง
เสียภาษีการค้าดังกล่าวที่มีจำนวนตั้งแต่200,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระเป็นงวดได้
นั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่จำเลยแล้ว ดังนั้น แม้ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ใน
ภายหลัง จำเลยก็ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีการค้าที่ค้างชำระทั้งหมดตาม กฎหมาย
และตามคำร้องที่ยื่นขอผ่อนชำระไว้ หาใช่ว่าหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรเป็นของผู้เช่าซื้อ
รถยนต์ซึ่งเป็น เจ้าของภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าภาษีจำนวน 808,320 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยให้นางสงบ แยมกลิ่น เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ 300 ทีดี คันพิพาท ในระหว่างที่จำเลยให้เช่าซื้อไปนั้นโจทก์ได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการการค้าและเสียภาษีการค้ากรณีทำหรือดัดแปลงรถยนต์ จำเลยจึงยื่นคำร้องขอชำระภาษีการค้าในกรณีดัดแปลงรถยนต์คันดังกล่าว แทนผู้เช่าซื้อเท่านั้น ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าตามที่โจทก์ฟ้องและผู้เช่าซื้อได้ชำระค่าภาษีการค้าให้โจทก์ครบทุกงวดแล้ว ต่อมาผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน จำเลยจึงโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าซื้อไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรจำนวน 808,320 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 นางอโนทัย พรประภากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย ได้ยื่นคำร้องขอชำระภาษีการค้าในกรณีดัดแปลงสภาพรถยนต์บรรทุกยี่ห้อเบนซ์ 300 ทีดี(แก๊งแวน) เป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ประเมินราคาารถยนต์คันดังกล่าวเป็นเงิน 726,000 บาท ภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่ารถยนต์เป็นเงิน 290,400 บาท รายได้ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีการค้าเป็นเงิน 29,040 บาท รวมเป็นเงิน 319,440 บาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 16 ต่อมาจำเลยได้มอบอำนาจให้นางสาวรุจิรา สุขวัฒน์ ยื่นแบบแสดงรายการการค้า (ภ.ค.40) แสดงรายการภาษีการค้าที่ต้องเสีย 319,440 บาท และระบุข้อตกลงในการผ่อนชำระค่าภาษีไว้ด้วย ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 23 พร้อมกับชำระค่าภาษีงวดแรกจำนวน 50,000 บาท ในวันเดียวกันนั้น มีปัญหา

ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบค่าภาษีอากรจำนวน 808,320 บาท หรือไม่เห็นว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอชำระภาษีการค้าโดยระบุว่าจำเลยเป็นเจ้าของและผู้ดัดแปลงรถยนต์บรรทุกยี่ห้อเบนซ์ 300 ดี (ที่ถูกลัก 300 ทีดี) เก่งแวน เป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ประเมินราคารถยนต์และจำนวนภาษีที่จำเลยต้องชำระแล้วจำเลยก็ได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้า (ภ.ค.40) แสดงรายการภาษีการค้าที่ต้องเสียจำนวน 319,440 บาท และชำระในวันยื่นแบบ 50,000 บาท ส่วนที่เหลือขอผ่อนชำระรวม 54 งวด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 23 จึงฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ประกอบการค้าและผูกพันตนที่จะชำระภาษีการค้าตามมาตรา 79 ทวิ (5) และ 79 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งที่จริงแล้วจำเลยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีการค้าทั้งหมดในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้า (ภ.ค.40) การที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีการค้าดังกล่าวที่มีจำนวนตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไปผ่อนชำระเป็นงวดได้นั้น ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่จำเลยแล้ว ดังนั้น แม้ว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในภายหลัง จำเลยก็ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีการค้าที่ค้างชำระทั้งหมดตามกฎหมายและตามคำร้องที่ยื่นขอผ่อนชำระไว้ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรเป็นของผู้เช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นเจ้าของภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ยงยุทธ ธารีสาร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ